

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3308/2533

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา

บริษัทยู.พี.วี.อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

การพิจารณาถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าชนิดใด จะต้องนำราคาขายส่งเงินสดของสินค้าอย่างเดียวกันมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบการหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของพืช ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมที่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ได้ แต่คุณภาพแตกต่างกัน ซึ่งโจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักร จึงต้องนำราคาขายส่งเงินสดของพืช ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมอย่างเดียวกันที่มีผู้อื่นนำเข้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ การที่จำเลยหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยการนำเอาราคาขายส่งของพืช ซึ่งเป็นอะไหล่แท้มาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบแทนโดยลดราคาลงร้อยละ 20 ตามระเบียบปฏิบัติของจำเลยในการประเมินราคาอะไหล่รถยนต์ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลและไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของคำว่า ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเข้าบูชียี่ห้อ โอริฮาชิ ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์ที่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ เจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ อ้างว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้าดังกล่าวไว้ต่ำไป จึงให้โจทก์วางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันต่ออากร ภาษีการค้า ภาษีบำรุง

เทศบาล รวม ๒๙๗,๐๔๒.๗๒ บาท จำเลยที่ ๑ จึงปล่อยสินค้าให้โจทก์รับไป ต่อมากอง
การประเมินของจำเลยที่ ๑ ได้คืนเงินประกันค่าภาษีอากรให้โจทก์ ๔,๒๕๐ บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย ๒๒.๒๖ บาท รวม ๔,๒๗๒.๒๖ บาท แต่ยังไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยมิได้
คำนวณเรียกเก็บภาษีจากราคาสินค้าอันแท้จริงในท้องตลาดหรือราคาแห่งของที่ซื้อ
มาจริง กรณีของโจทก์ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดคือราคาที่โจทก์ซื้อมาซึ่งเป็นราคา
ที่ถูกต้องตามชอบด้วยบทกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จึงต้องคืนเงินประกันให้โจทก์อีก
๑๒๒,๗๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๒๙ ถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๓,๗๔๘.๓๖ บาท รวมเงินที่จำเลยจะต้องคืนให้โจทก์ทั้ง
สิ้น ๑๓๖,๔๙๘.๓๖ บาท ขอให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันชำระเงินจำนวนนั้นพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราที่กล่าวในต้นเงิน ๑๒๒,๗๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จให้โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าต้องเป็นไปตามคำ
สั่งกรมศุลกากรที่ ๒๘/๒๕๒๗ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่
ยานยนต์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๗ ข้อ ๓.๒.๓. ข. โดยประเมินราคาเทียบกับ
อะไหล่แท้ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ให้ต่างกันได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ตาม
ใบขนสินค้าของโจทก์ ปรากฏว่าโจทก์สำแดงราคาสินค้า ORIHASHI BUSH เป็นเงิน
๔๔๔,๖๖๐.๑๓ บาท เมื่อคำนวณราคาตามคำสั่งดังกล่าวแล้วปรากฏว่าราคาอันแท้จริง
ในท้องตลาดของสินค้านี้ดังกล่าวเป็นเงิน ๗๙๘,๗๒๐.๒๐ บาท โจทก์สำแดงราคาต่ำไป
๓๕๔,๐๖๐.๐๗ บาท โจทก์จึงต้องเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นและเมื่อหักจากเงินวางเพิ่ม
เดิมเป็นประกันภาษีอากรที่โจทก์วางไว้แล้ว จำเลยต้องคืนเงินให้โจทก์เพียง ๔,๒๕๐
บาท เท่าที่โจทก์กล่าวในฟ้อง เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งภาษีอากรขาเข้า ภาษีการ
ค้า ภาษีบำรุงเทศบาลให้โจทก์ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ โจทก์ไม่อุทธรณ์
การประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๓๐ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล เพราะมิได้อุทธรณ์การประเมินไว้พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ คืนเงิน ๗๐,๘๑๒ บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกำหนดเป็นค่าทนาย ๒,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร "วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า บริษัทโจทก์นำบุชียี่ห้อโอริฮาชิ ซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์ที่ใช้ทดแทนอะไหล่แท้เข้ามาในราชอาณาจักร ในการชำระอากรขาเข้าโจทก์ยื่นใบขนตามเอกสารหมายเลข ๑ สำแดงว่า ราคาราคาที่โจทก์นำเข้าคิดเป็นเงิน ๔๔๔,๖๖๐.๑๓ บาท ตรงกับราคาที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าตลอดจนหลักฐานการชำระเงินค่าสินค้าที่โจทก์ชำระผ่านธนาคาร เนื่องจากอะไหล่ที่โจทก์นำเข้าจะเป็นอะไหล่เทียมใช้ทดแทนอะไหล่แท้ที่ใช้กับรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งทั่วไปที่ ๒๘/๒๕๒๗ วางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่ไว้โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ จึงเรียกให้โจทก์วางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันภาษีอากรไว้ แล้วคำนวณราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับอะไหล่รถยนต์ที่โจทก์นำเข้าโดยนำราคาบุชซึ่งเป็นอะไหล่ที่แท้จริงของรถยนต์ฮิซุซุที่บริษัทตรีเพชรฮิซุซุเซลล์ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้ยื่นไว้ต่อจำเลยที่ ๑ มาเป็นหลักในการคำนวณว่า ถ้าเป็นอะไหล่แท้จะมีราคาเท่าใด และเมื่อลดให้ร้อยละ ๒๐ ราคาที่เหลือถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบุชที่โจทก์นำเข้า อากรขาเข้าได้คำนวณตามราคานี้ ซึ่งโจทก์ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน ๗๐,๘๑๒ บาท มีปัญหาว่า ราคาที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ ใช้ในการคำนวณอากรขาเข้าเป็นราคาอันแท้จริง

ในท้องตลาดของบุขที่โจทก์นำเข้าหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ ให้คำจำกัดความคำว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
หรือราคาแห่งของอย่างใดว่า "หมายความว่าราคาของส่งเงินสด (ในส่วนราคาขาเข้า
ไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันโดยไม่ขาดทุน ณ เวลา
และที่ที่นำของเข้าหรือส่งออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีการหักทอน หรือลดหย่อนราคา
แต่อย่างใดตามนี้จะเห็นได้ว่าการพิจารณาถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของ
สินค้าชนิดใดจะต้องนำราคาขายส่งเงินสดของสินค้าอย่างเดียวกันมาเป็นเครื่อง
เปรียบเทียบ การหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบุขซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมที่
โจทก์นำเข้าตามฟ้อง แทนที่จำเลยจะนำราคาขายส่งเงินสดของบุขซึ่งเป็นอะไหล่
รถยนต์เทียมอย่างเดียวกันที่ผู้อื่นนำเข้ามาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ ดังวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติไว้ จำเลยที่ ๑ กลับนำราคาขายส่งบุขซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์แท้ของ
รถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุที่ลดราคาลงแล้วร้อยละ ๒๐ ตามเกณฑ์ที่จำเลยที่ ๑ กำหนดไว้ในคำ
สั่งทั่วไปที่ ๒๘/๒๕๒๗ ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติของจำเลยที่ ๑ ในการประเมินราคา
อะไหล่รถยนต์มาเปรียบเทียบแทน ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า บุขที่นำเข้าในคดีนี้เป็นอะไหล่
รถยนต์ซึ่งเพียงแต่อาจใช้ทดแทนอะไหล่แท้ได้เท่านั้น แต่คุณภาพแตกต่างกัน จึงไม่
อาจถือได้ว่าเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับบุขซึ่งเป็นอะไหล่แท้ การที่จำเลยที่
๑ หาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดโดยการนำเอาราคาของบุข ซึ่งเป็นอะไหล่แท้มาเป็น
เกณฑ์เปรียบเทียบตามวิธีการดังกล่าว ย่อมไม่ชอบด้วยเหตุผล ทั้งยังไม่สอดคล้อง
กับคำจำกัดความของคำว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒ ดังกล่าวด้วย ฉะนั้นราคาขายส่งเงินสดบุขซึ่งเป็นอะไหล่
รถยนต์แท้ ที่คำนวณลดราคาลงตามเกณฑ์ที่จำเลยที่ ๑ กำหนดไว้ดังกล่าวแล้วจึงหา
ใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของบุขซึ่งเป็นอะไหล่รถยนต์เทียมที่โจทก์นำเข้าไม่
การประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าโดยวิธีการดังกล่าวจึงเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาฎีกากลางในปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยโดยอาศัย
เหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้ว ฎีกาจำเลยที่ ๑ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>